

กฎธรรมาบรรณตัวแทน Clover X

อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 | กำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

1 หลักการดำเนินธุรกิจของ Clover X

ความถูกต้องและโปร่งใส (Transparency)

ให้ข้อมูลสินค้า ราคา เงื่อนไขครบถ้วน ไม่บิดเบือนหรือสร้างความเข้าใจผิด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Responsibility)

คำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ ให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมในการสร้างรายได้ (Ethical Income)

รายได้ต้องเกิดจากการจำหน่ายสินค้า/บริการจริง **ไม่ใช่รูปแบบที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่**

2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

2.1 การให้ข้อมูลสินค้า

- อธิบายคุณสมบัติ วิธีใช้ และข้อจำกัดอย่างถูกต้อง
- ห้ามกล่าวอ้างเกินจริง (Over-Claim)
- ห้ามใช้ข้อความเข้าข่ายรักษาโรคโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.2 การขายอย่างเป็นธรรม

- ไม่กดดัน บังคับ หรือใช้กลยุทธ์ไม่เหมาะสม
- แจ้งราคา เงื่อนไขชัดเจน และจัดส่งอย่างชัดเจน

2.3 การรับคืนสินค้า

- ลูกค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามนโยบายบริษัท
- ตัวแทนต้องอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

2.4 บริการหลังการขาย

- ติดตามผลลัพธ์และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม
- ไม่ทอดทิ้งลูกค้าหลังการขาย

3 การปฏิบัติต่อธุรกิจและแบรนด์

3.1 การใช้แบรนด์และสื่อ

- ห้ามใช้โลโก้ ชื่อบริษัท หรือสื่อทางการโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามสร้างเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแบรนด์

3.2 การโฆษณาและการสื่อสาร

- ต้องเป็นข้อมูลจริง ตรวจสอบได้
- ห้ามใช้ผลลัพธ์ส่วนบุคคลเหมารวมเป็นผลลัพธ์ทั่วไป

3.3 การกำหนดราคา

- ต้องจำหน่ายสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนด
- ห้ามตัดราคาเพื่อทำลายระบบธุรกิจ

4 การดำเนินธุรกิจของตัวแทน

4.1 การสมัครและแนะนำตัวแทน

- แนะนำข้อมูลธุรกิจตามความเป็นจริง
- ห้ามชักชวนโดยเน้นรายได้เกินจริง

4.2 การดูแลทีม (ถ้ามี)

- ให้คำแนะนำและสนับสนุนทีมอย่างเหมาะสม
- ไม่เอาเปรียบหรือบังคับให้สต็อกสินค้า

4.3 การเปลี่ยนสายงาน

- ห้ามชักชวนตัวแทนจากสายงานอื่นโดยไม่เหมาะสม

5 ข้อห้ามที่ถือเป็นความผิดร้ายแรง

ตัวแทนต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ — ฝ่าฝืนอาจถูกยกเลิกสถานะทันที

5.1 ด้านการขาย

- จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาที่กำหนด
- จำหน่ายผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต

5.2 ด้านการสื่อสาร

- กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง
- โฆษณาโดยไม่มีหลักฐานรองรับ

5.3 ด้านพฤติกรรม

- ทำให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์
- ให้ข้อมูลเท็จต่อบริษัทหรือลูกค้า

5.4 ด้านกฎหมาย

- กระทำการที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่
- ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6 การคุ้มครองผู้บริโภค

- บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข
- มีช่องทางติดต่อชัดเจนและระบบรับเรื่องร้องเรียน

7 บทลงโทษ

- ตัดเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ระงับสิทธิ์ชั่วคราว
- ยกเลิกสถานะตัวแทนทันที (กรณีร้ายแรง)

8 การร้องเรียน และการพิจารณาทางธรรมาบรรณ

8.1 หลักการรับเรื่องร้องเรียน

- ความเป็นธรรม (Fairness) / ความโปร่งใส (Transparency) / การตรวจสอบได้ (Accountability)

8.2 ช่องทางการร้องเรียน

- อีเมลบริษัท, Line Official, เบอร์โทรศัพท์บริษัท, แบบฟอร์มออนไลน์

8.3 ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียน

- ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน, ช่องทางติดต่อกลับ, ชื่อ/รหัสตัวแทน (ถ้ามี), รายละเอียดพฤติกรรม, หลักฐาน (ถ้ามี)

! หากข้อมูลไม่ครบ บริษัทอาจไม่รับพิจารณา

8.4 ขอบเขตเรื่องร้องเรียน

- **รับพิจารณา:** การขายสินค้า/บริการ, พฤติกรรมตัวแทน, การสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์
- × **ไม่พิจารณา:** ข้อพิพาทส่วนตัว, เรื่องไม่เกี่ยวกับธุรกิจ, เรื่องนอกอำนาจบริษัท

8.5 กระบวนการพิจารณา



8.6 ระยะเวลา

- ผู้ร้องเรียนควรแจ้งภายใน **30 วัน** นับจากวันเกิดเหตุ | บริษัทพิจารณาภายใน **30-60 วัน**

8.7 การแจ้งผล

- แจ้งผลผ่านช่องทางที่ผู้ร้องเรียนให้ไว้ (อีเมล, Line, โทรศัพท์) | **การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุด**

8.8 ระดับความผิดและบทลงโทษ

ระดับ	ตัวอย่างความผิด	บทลงโทษ
ความผิดทั่วไป	ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน, บริการหลังการขายไม่เหมาะสม	ตักเตือน,อบรมเพิ่มเติม, ระงับสิทธิ์ชั่วคราว
ความผิดร้ายแรง	Over-claim / หลอกลวง, ขายตัดราคา, ทำลายระบบธุรกิจ, กระทำผิดกฎหมาย	ระงับสิทธิ์ทันที, ระงับรายได้, ยกเลิกสถานะตัวแทน (Terminate)

8.9 มาตรการเพิ่มเติม

- ระงับโบนัส/สิทธิประโยชน์, Freeze รหัสตัวแทน, ดำเนินคดีตามกฎหมาย

8.10 การสิ้นสุดสถานะตัวแทน

- ลาออก / ถูกยกเลิกจากฝ่ายบริหารธรรมาบรรณ / ไม่ต่ออายุ / เสียชีวิต

8.11 อำนาจของบริษัท

- ปรับปรุงกฎธรรมาบรรณตามความเหมาะสม, ลงโทษเพื่อปกป้องระบบธุรกิจ, ตัดสินข้อพิพาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
- โดยยึดหลัก "ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและระบบธุรกิจ"

9 อายุสมาชิกภาพ การต่ออายุ และการลาออกของตัวแทน

9.1 อายุสมาชิกภาพ

- สถานภาพตัวแทนมีระยะ **1 ปี** นับจากวันอนุมัติ (กรอกข้อมูลครบ + ส่งเอกสาร + ได้เวลา **30 วัน** รับอนุมัติ)

9.2 การต่ออายุสมาชิกภาพ

ต่ออายุล่วงหน้า 30 วัน ก่อนหมดอายุ	Grace Period 30 วัน หลังหมดอายุ (สิทธิ์อาจถูกระงับ)	เกินกำหนด สิ้นสุด เกิน 30 วัน = สิ้นสุดอัตโนมัติ
--	---	--

9.3 การลาออก

- ต้องมีสถานะ Active, แจ้งลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางทางการเท่านั้น

9.4 ทีมและโครงสร้าง

- ! โครงสร้างทีม/เครือข่ายไม่ถือเป็นทรัพย์สินของตัวแทนบุคคลใด บริษัทมีสิทธิ์บริหารจัดการ

9.5 สมาชิกใหม่หลังลาออก

- เว้นระยะ **ไม่น้อยกว่า 60 วัน** ดำเนินการสมัครใหม่ทั้งหมด บริษัทมีสิทธิ์อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

9.6-9.7 การพิจารณาอนุมัติ

- บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาจากความต้องการของข้อมูล, ความเหมาะสม และประวัติการกระทำ

! บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการต่ออายุหรือระงับสถานะหากฝ่าฝืนธรรมาบรรณ